Acordo de Confidencialidade

Mútuo · Non-Disclosure Agreement (NDA)

Data	Prazo das obrigações	Multa	Foro
01/09/2026	5 anos após as negociações	R$ 300.000,00	Santos/SP

PARTE A
Nimbus Analytics Ltda.
CNPJ 66.777.888/0001-24
Sede: Florianópolis/SC
Representante: Carolina Mendes Rocha, CEO

PARTE B
Oceano Logística S.A.
CNPJ 77.888.999/0001-35
Sede: Santos/SP
Representante: Paulo Henrique Saraiva, Diretor de Operações

01 Cláusula 1 – Do objeto

As partes trocarão informações técnicas e comerciais para avaliar uma possível parceria em previsão de demanda logística, conforme as categorias descritas no Anexo I.

02 Cláusula 2 – Das definições

Para os fins deste acordo: (i) Parte Reveladora é a parte que divulga a informação; (ii) Parte Receptora é a parte que a recebe; (iii) Representantes são administradores, empregados, consultores e assessores da Parte Receptora que necessitem conhecer a informação para a finalidade deste acordo.

03 Cláusula 3 – Da informação confidencial

Considera-se confidencial toda informação marcada como tal ou que, por sua natureza, deva ser considerada confidencial, inclusive dados de clientes, algoritmos e planos comerciais, independentemente do meio em que for transmitida, seja oral, escrito, eletrônico ou por acesso a sistemas.

04 Cláusula 4 – Das obrigações

A parte receptora obriga-se a usar a informação exclusivamente para a finalidade da cláusula 1 e a não divulgá-la a terceiros sem autorização escrita.

05 Cláusula 5 – Dos representantes

A Parte Receptora somente compartilhará informações confidenciais com Representantes que delas necessitem, desde que vinculados a obrigações de sigilo ao menos tão restritivas quanto as deste acordo, respondendo por qualquer violação por eles cometida.

06 **Cláusula 6 – Das medidas de segurança**
A Parte Receptora adotará, no mínimo, as mesmas medidas que utiliza para proteger suas próprias informações sigilosas, incluindo controle de acesso por perfil, criptografia de arquivos em repouso e em trânsito e registro de acessos às bases compartilhadas.

07 **Cláusula 7 – Das exceções**
Não se aplica a informação que seja de domínio público, que já estivesse em poder da parte receptora ou que deva ser divulgada por determinação judicial.

08 **Cláusula 8 – Da divulgação por ordem de autoridade**
Caso seja obrigada a divulgar informação confidencial por ordem judicial ou administrativa, a Parte Receptora notificará a Parte Reveladora em até 48 (quarenta e oito) horas e divulgará apenas o estritamente exigido.

09 **Cláusula 9 – Da proteção de dados pessoais**
Dados pessoais eventualmente compartilhados serão tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), preferencialmente de forma anonimizada, vedado o seu uso para finalidade diversa da prevista na cláusula 1.

10 **Cláusula 10 – Da propriedade das informações**
Toda informação confidencial permanece de propriedade da Parte Reveladora. Nenhuma disposição deste acordo concede licença ou direito de uso sobre algoritmos, modelos, marcas ou bases de dados.

11 **Cláusula 11 – Da devolução e da destruição**
Encerradas as negociações ou mediante solicitação, a Parte Receptora devolverá ou destruirá, em até 15 (quinze) dias, todas as informações confidenciais recebidas, inclusive cópias, e emitirá declaração escrita confirmando a destruição.

12 **Cláusula 12 – Da não solicitação**
Durante as negociações e por 12 (doze) meses após o seu término, nenhuma das partes aliciará, direta ou indiretamente, empregados da outra que tenham participado da avaliação.

13 **Cláusula 13 – Da ausência de obrigação de contratar**
Este acordo não obriga as partes a firmar qualquer contrato futuro, podendo qualquer delas encerrar as negociações a qualquer tempo, sem ônus.

14 **Cláusula 14 – Do prazo**
As obrigações de confidencialidade vigorarão por 5 (cinco) anos após o término das negociações. As obrigações relativas a segredos de negócio e ao código-fonte de modelos preditivos permanecerão em vigor enquanto a informação mantiver caráter sigiloso.

15 **Cláusula 15 – Da penalidade**

O descumprimento deste acordo sujeita a parte infratora ao pagamento de multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de indenização por perdas e danos e do direito da parte prejudicada de pleitear tutela específica para fazer cessar a violação.

16 **Cláusula 16 – Das comunicações**

As comunicações relativas a este acordo serão enviadas: pela Parte A, a Carolina Mendes Rocha (juridico@nimbusanalytics.example); pela Parte B, a Paulo Henrique Saraiva (contratos@oceanolog.example).

17 **Cláusula 17 – Da cessão e da assinatura eletrônica**

Este acordo não poderá ser cedido sem consentimento prévio e escrito da outra parte. As partes reconhecem como válida a assinatura eletrônica deste instrumento.

18 **Cláusula 18 – Da lei aplicável**

Este acordo é regido pelas leis brasileiras.

19 **Cláusula 19 – Do foro**

Fica eleito o foro da comarca de Santos/SP.

Florianópolis, 1º de setembro de 2026.

NIMBUS ANALYTICS LTDA.
Parte A
Carolina Mendes Rocha · CEO

OCEANO LOGÍSTICA S.A.
Parte B
Paulo Henrique Saraiva · Diretor de Operações

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF:

Anexo I

Informações objeto de compartilhamento

Categoria	Descrição	Reveladora	Classificação
Histórico de demanda	Volumes diários por rota e por cliente, de 2023 a 2026	Parte B	Confidencial
Tabelas de frete	Preços praticados e descontos por contrato	Parte B	Restrita
Cadastro de embarcadores	Base de clientes anonimizada, com setor e região	Parte B	Confidencial · dados pessoais
Modelos preditivos	Arquitetura, código-fonte e parâmetros treinados	Parte A	Restrita
Métricas de desempenho	Resultados de validação dos modelos (MAPE e RMSE)	Parte A	Confidencial
Plano comercial	Proposta de precificação da parceria	Parte A	Confidencial

Informações classificadas como Restritas somente poderão ser acessadas em ambiente seguro disponibilizado pela Parte Reveladora, vedado o download.